

## 関西医科大学研修医事件 (最判第2小平1763)

過去問 H29 労基5才

## 事 案

Xは、医師国家試験に合格し、厚生大臣（当時）の免許を受けた医師であり、その直後の6月からY病院で臨床研修を受けていた。

Y病院における臨床研修のプログラムは、2年間の研修期間を2期に分け、①第1期（1年間）は、外来診療、入院患者の主治医を務めることを通じて診療の基本的な知識、技術を学ぶ、②第2期（1年間）は、関連病院においてさらに高いレベルの研修を行うというものであった。



研修当初の6月から8月ごろまでの間、Xは、原則的に、午前7時30分から午後10時まで病院内において臨床研修に従事すべきこととされており、Y病院は、Xに対して奨学金として月額6万円の金員と1回当たり1万円の副直手当を支払っていた。

このため、Xが労働基準法上の労働者であり、最低賃金法上の労働者に該当するにもかかわらず、Y病院は奨学金等として最低賃金額に達しない金員しか支払っていなかったとして、最低賃金額と奨学金等との差額に相当する賃金の支払を求めて訴えた。

## 争点・結論

|     |                                         |
|-----|-----------------------------------------|
| 争 点 | 研修医が臨床研修で医療行為等に従事する場合は、労働基準法上の労働者に当たるか。 |
| 結 論 | 労働者に当たる。                                |

## POINT

研修医が医療行為等に従事する場合には、これらの行為等は病院の開設者のための労務の遂行という側面を不可避免的に有することとなる。このため、病院の開設者の指揮監督の下にこれを行ったと評価することができる限り、研修医は労働基準法9条所定の労働者に当たるものというべきである。

## 判 旨

研修医は、医師国家試験に合格し、医籍に登録されて、厚生大臣の免許を受けた医師であって、医療行為を業として行う資格を有しているものであるところ、医師法では、医師は、免許を受けた後も、2年以上大学の医学部もしくは大学附置の研究所の附属施設である病院または

厚生大臣の指定する病院において、臨床研修を行うように努めるものとする」と定めている。

この臨床研修は、医師の資質の向上を図ることを目的とするものであり、教育的な側面を有しているが、そのプログラムに従い、臨床研修指導医の指導の下に、研修医が医療行為等に従事することを予定している。

そして、研修医がこのようにして医療行為等に従事する場合には、これらの行為等は病院の開設者のための労務の遂行という側面を不可避免的に有することとなるのであり、病院の開設者の指揮監督の下にこれを行ったと評価することができる限り、上記研修医は労働基準法9条所定の労働者に当たるものというべきである。

これを本件についてみると、事実関係によれば、Y病院における臨床研修のプログラムは、研修医が医療行為等に従事することを予定しており、Xは、Y病院の休診日等を除き、Y病院が定めた時間および場所において、指導医の指示に従って、Y病院の患者に対して提供する医療行為等に従事していたというのであり、これに加えて、Y病院は、Xに対して奨学金等として金員を支払い、これらの金員につき給与等に当たるものとして源泉徴収まで行っていたというのである。

そうすると、Xは、Y病院の指揮監督の下で労務の提供をしたものとして労働基準法9条所定の労働者に当たり、最低賃金法2条所定の労働者に当たるというべきであるから、Y病院は、同法5条2項により、Xに対し、最低賃金と同額の賃金を支払うべき義務を負っていたものというべきである。

## 解説

労働基準法における労働者とは、使用者の指揮命令を受けて労働力を提供し、その労働の対償として賃金を支払われる者をいいます。なお、最低賃金法の労働者の定義は、労働基準法における労働者と同じです。

## 関連条文

### (定義) 労働基準法第9条

この法律で「労働者」とは、職業の種類を問わず、事業または事務所に使用される者で、賃金を支払われる者をいう。

## 確認問題

- Q 医科大学附属病院に勤務する研修医が、医師の資質の向上を図ることを目的とする臨床研修のプログラムに従い、臨床研修指導医の指導の下に医療行為等に従事することは、教育的な側面を強く有するものであるため、研修医は労働基準法第9条所定の労働者に当たるとはしないとするのが、最高裁判所の判例の趣旨である。(H29-5オ)

A

× 病院の開設者の指揮監督の下に医療行為等に従事し、病院の開設者のための労務の遂行という側面を有すると評価することができる限り、研修医は労働基準法9条所定の労働者に当たるものというべきであるとするのが、最高裁判所の判例の趣旨である。

労働基準法関係